Sonderverordnung 2 zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (SonderV 20-2)

Änderung vom 20. Januar 2021

Der Regierungsrat des Kantons Aargau

beschliesst:

I.

Der Erlass SAR 961.212 (Sonderverordnung 2 zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie [SonderV 20-2] vom 15. April 2020) (Stand 24. Dezember 2020) wird wie folgt geändert:

§ 7a Abs. 1 (geändert), Abs. 1ter (geändert), Abs. 1quater (neu), Abs. 1quinquies (neu)

1 Der Kanton gewährt Unternehmen, welche die Anforderungen des 1. und 2. Abschnitts der Covid-19-Härtefallverordnung erfüllen, auf Gesuch hin rückzahlbare Darlehen, Bürgschaften oder Kreditausfallgarantien oder nicht rückzahlbare Beiträge, die den Anforderungen des 3. Abschnitts der Covid-19-Härtefallverordnung entsprechen.

1ter Bei Umsätzen im Durchschnitt der Jahre 2018 und 2019 von Fr. 50'000.– bis Fr. 100'000.– werden ausschliesslich nicht rückzahlbare Beiträge in der Höhe von maximal 20 % des durchschnittlichen Jahresumsatzes 2018 und 2019 gewährt.

1quater Das Unternehmen hat gegenüber dem Kanton zu belegen, dass es zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 nicht überschuldet war. Es muss zudem den Nachweis der Überlebensfähigkeit erbringen, der glaubhaft aufzeigt, dass die Finanzierung des Unternehmens mit der Härtefallmassnahme gesichert werden kann.

1quinquies Bringen Eigentümer frisches Eigenkapital in das Unternehmen ein oder verzichten Fremdkapitalgeber auf ihre Forderungen, können nicht rückzahlbare Beiträge in der Höhe bis höchstens Fr. 1.5 Mio. ausgerichtet werden. Das zusätzliche Eigenkapital oder der Forderungsverzicht müssen insgesamt mindestens dem vom Kanton zusätzlich gewährten Beitrag entsprechen.

§ 7b (neu)

Härtefallmassnahmen bei behördlich angeordneten Betriebsschliessungen (Fixkostenbeiträge)

[1] Einzelfirmen, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie juristischen Personen mit Sitz im Kanton Aargau, welche die Anforderungen des 1. und 2. Abschnitts der Covid-19-Härtefallverordnung erfüllen, werden Fixkostenbeiträge in Form von nicht rückzahlbaren Beiträgen ausgerichtet, wenn der ganze Betrieb oder ein wesentlicher Betriebsteil vom 1. November 2020 bis 30. April 2021 während insgesamt mindestens 40 Tagen aufgrund einer behördlichen Anordnung schliessen muss. Ein wesentlicher Betriebsteil liegt vor, wenn der Umsatzanteil dieses Betriebsteils am Gesamtumsatz 2019 mindestens 25 % beträgt.

[2] Die Mindestdauer der behördlich angeordneten Betriebsschliessung gilt nicht für Unternehmen, welche aufgrund der Allgemeinverfügung des Kantonsärztlichen Dienstes des Kantons Aargau vom 18. Dezember 2020 schliessen mussten.

[3] Pro Unternehmen kann ein Gesuch für alle im Kanton betroffenen Betriebsteile eingereicht werden.

[4] Die Fixkostenbeiträge werden für die Dauer der behördlich angeordneten Schliessung ausgerichtet. Der Beitrag pro Tag bemisst sich am branchenüblichen Fixkostenanteil am ausgewiesenen Gesamtaufwand 2019 und beträgt pro Monat maximal Fr. 50'000.-.

[5] Das Unternehmen hat gegenüber dem Kanton zu bestätigen, dass es zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. Dezember 2019 nicht überschuldet war.

[6] Das Unternehmen muss gegenüber dem Kanton bestätigen, dass es beabsichtigt, nach der behördlich angeordneten Schliessung wieder zu öffnen. Der Kanton kann Fixkostenbeiträge zurückverlangen, wenn das Unternehmen nach der behördlich angeordneten Schliessung nicht weitergeführt wird.

[7] Bereits bezogene Härtefallhilfen des Kantons Aargau werden bei der Bestimmung des Fixkostenbeitrags nicht angerechnet.

[8] Gesuche sind bis spätestens 30. April 2021 über das elektronische Behördenportal einzureichen.

§ 8 Abs. 1 (geändert), **Abs. 3 (geändert)**

[1] Der Vollzug der Leistungen für Härtefälle gemäss den §§ 7a und 7b ist der Hightech Zentrum Aargau AG mit Sitz in Brugg übertragen.

[3] Die Hightech Zentrum Aargau AG stellt über die Gesuche betreffend Leistungen für Härtefälle gemäss den §§ 7a und 7b Antrag an das Departement Volkswirtschaft und Inneres (DVI).

§ 9 Abs. 3 (geändert)

[3] Die Abwicklungsgesellschaft unterstützt die Hightech Zentrum Aargau AG bei der Beratung und Antragsstellung für Leistungen für Härtefälle gemäss den §§ 7a und 7b.

§ 11 Abs. 1 (geändert)

[1] Das DVI entscheidet über die Anträge der Hightech Zentrum Aargau AG betreffend Gesuche betreffend Leistungen für Härtefälle gemäss den §§ 7a und 7b. Es weist das DFR zur Zahlung zugunsten des unterstützten Unternehmens an.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung unter Ziff. I. tritt rückwirkend auf den 14. Januar 2021 in Kraft.

Aarau, 20. Januar 2021

Regierungsrat Aargau

Landammann
ATTIGER

Staatsschreiberin
TRIVIGNO